

징 계 요 구

1. 제 목 : 금품등 수수 금지 위반 및 공사 관리·감독 부적정
2. 징계대상자 : □□□□□□ ○○○○○○ ㉔사원
3. 징 계 종 류 : 중징계
4. 징계사유

가. 업무개요

위 직원은(이하 '징계대상자'라 한다) ****.**.***3 □□□□□□ □□□□에 입사하여 △△담당으로 근무하였으며****.**.**.부터 현재까지 ■■■과장으로 근무하고 있는 직원입니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 및 제6조의3(품위유지의무) 및 제9조의2(청렴의무)에 따라 임직원은 공단의 제규정을 준수하고 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 하며, 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위나 직무와 직·간접적으로 사례·증여 또는 향응을 주고나 받을 수 없다고 정하고 있습니다.

또한 공단 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제16조(금품등의 수수 금지) 제2항에 따라 임직원은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원 이하의 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다고 정하고 있습니다.

한편, 공단 「계약사무규정」 제4조(계약의 원칙) 제1항 및 제85조(검사)에서 계약은 상호 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 하고 당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 하며, 계약담당자는 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부의 이행을 완료한 때에는 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 기타 관계서류에 의하여 스스로 이를 검사하거나 소속직원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 한다고 정하고 있으며,

같은 규정 제84조(감독)에 따라 공사, 제조, 용역 등의 계약을 체결할 경우, 그 계약의 적정한 이행을 확보하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 계약서, 설계서 기타 관계서류에 의하여 스스로 이를 감독하거나 소속직원에게 그 사무를 위임하여 필요한 감독을 하게 하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 공단 임직원은 수의계약 체결 시 관련법령과 공단 제 규정에 따라 맡은바 직무를 성실히 수행하고, 임직원으로서 청렴행동수칙을 준수하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

1) 직무관련자로부터 금품 수수 금지 위반

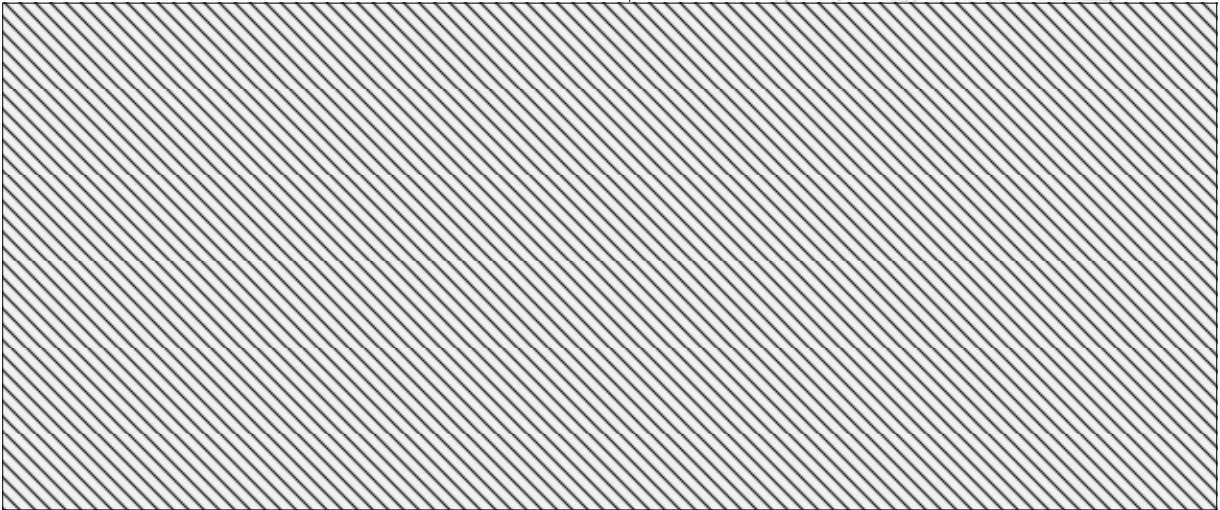
..*월 경 어머니가 □□□□□□에 골절로 입원하게 되어 욕창 등을 방지하기 위하여 에어매트리스가 필요하게 되자 징계대상자는 ▲▲▲▲ 납품업체 ㉠업체 대표 ㉡대표에게 연락, 어머니가 사용할 #####원~#####원 상당의 에어매트리스를 수수한 사실이 있습니다.

이와 관련하여 징계대상자는 아는 ▲▲▲▲ 업체가 ㉠업체 뿐이라서 마음이 급해 ㉡대표에게 연락하여 구매달라고 한 것이며, 고마운 마음에 가격을 묻지 않고 현금 #####원을 ㉡대표에게 주었다고 하였습니다.

이에 감사실에서 징계대상자에게 에어매트리스를 거래한 증빙 서류를 요청하자 수기로 작성한 거래명세서(감사기간 중인 **.**.**.에 ㉠업체로부터 받았다고 함)와 ㉠업체가 타 ▲▲▲▲ 업체(㉢업체)로부터 구매한 전자세금계산서(감사기간 중인 **.**.**., ㉠업체로부터 받았다고 함)를 [표]와 같이 제출하였는데,

징계대상자가 현금으로 주었다는 금액(#####원), ㉠업체의 수기 거래명세서 금액(#####만원), ㉢업체 전자세금계산서 금액(#####원)이 모두 상이하고, 징계대상자에게 준 수기 거래명세서 일자(**.**.**), ㉢업체 전자세금계산서 일자(**.**.**.)가 시간 순서상으로도 맞지 않는 점이 확인됩니다.

[표] ㉔업체 에어매트리스 판매 관련 제출 서류

㉔업체이 ㉕업체를 통해 구매한 증빙 - 전자세금계산서(**.**.**, #####천원) ※ 국세청 홈텍스에서 발행 사실 확인 완료	㉔업체이 ㉖사원에게 전달(24.10.21.)하여 감사실로 제출된 수기 거래명세서(23.12.16. 150천원)
	

2) 로봇▲▲▲ 확장공사 명의대여 등 공사 관리·감독 부적정

㉔업체 ㉗과장은 병원 직원들의 단체 알림톡에서 자신의 소속 및 직함을 밝히고, 공사 일정, 진행 사항 등을 보고한 사실이 다수 직원들의 휴대폰에 담겨 있는 내용이 확인되었으며, △△공사의 관리·감독의 책임이 있는 징계대상자는 공사 무자격 업체 직원이 공사에 참여한 사실을 묵인하고, 현장에 상주해 공사 일정 등을 관리하도록 용인하였습니다.

또한 기계공사 계약업체인 ㉘업체은 □□공사 계약업체(㉙업체)로부터 명의를 대여받아 □□공사 일부를 시공(SGP판넬)하였고, ㉔업체과 □□ 및 기계공사 공정별 하청업체를 구성·관리하였으며, ㉔업체은 △△공사 중 일부(의료가스, 클린룸 전기, 자동 제어 등)을 시공한 것을 묵인하는 등 공사 관리 감독을 부적정하게 처리한 사실이 확인되었습니다.

5. 징계대상자의 주장

1) 직무관련자로부터 금품 수수 금지 위반

징계대상자는 어머니의 입원으로 ㉠업체 ㉡대표에게 다급히 에어매트리스를 구매달라고 했고, 빨리 가져다준 ㉡대표이 고맙고 미안해 가격도 묻지 않고 현금 #####원을 주었다고 하였으나,

징계대상자의 진술과 현금을 주고 구매한 사실을 확인할 수 없는 점, 감사기간 중 수기 작성된 거래명세서를 제출한 점, ㉠업체이 타 ▲▲▲▲ 판매점(㉢업체)에서 구매한 전자세금계산서와, 수기 거래명세서, 징계대상자가 주었다고 주장하는 금액이 모두 상이하고, 날짜도 일치하지 아니하는 점 등에서 징계대상자가 에어매트리스를 정상적으로 구매했다고 볼 수 없습니다.

2) 로봇▲▲▲ 확장공사 명의대여 등 공사 관리·감독 부적정

징계대상자는 공사 업체들의 계약 관계나 하청 관계는 전혀 알지 못했으며 로봇▲▲▲ 공사를 짧은 기간 내에 성공적으로 해야 한다는 생각밖에 없어 휴일도 반납한 채 열심히 했고, 실제 안전사고는 한 건도 없었으며, 공사가 잘 되어 병원 인증에서도 좋은 평가를 받았는데 이런 일이 생겨 마음이 아프고 죄송하다고 하였습니다.

6. 결론

징계대상자가 에어매트리스 대금을 현금으로 지급하였다는 주장을 증명하지 못하였고, 현금을 주고 구매한 사실을 확인할 수 없는 점, 징계대상자의 주장과 금액이 상이한 거래명세서 및 전자세금계산서, 거래명세서와 전자세금계산서의 시기가 일치하지 않는 점 등에서 징계대상자가 에어매트리스를 정상적으로 구매한 것이라 보기 어렵습니다.

※ 에어매트리스는 병원 인근, 병원 내 편의점 등에서 즉시 구매 가능

따라서 명확히 확인되는 ㉠업체 전자세금계산서(#####원, 실 구매가는 ###~#### 원 상당)와 징계대상자가 ㉡대표로부터 에어매트리스를 받았다고 인정한 점에서 징계대상자는 ㉡업체 ㉡대표으로부터 금품등(에어매트리스)을 수수한 것으로 인정되며, 이는 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 6조의3(품위유지의무), 제9조의2(청렴의무), 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조(금품등의 수수 금지) 제2항, 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제16조(금품등의 수수 금지)제2항 위반이며, 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 제23조(과태료 부과)에 따라 과태료 부과 대상으로 판단됩니다.

또한 징계대상자가 공사감독자로서 관리 감독 업무를 소홀히 한 행위는 「계약사무규정」 제84조(감독)를 미준수한 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 위반으로 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 6조의3(품위유지의무), 제9조의2(청렴의무), 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조(금품등의 수수 금지) 제2항, 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제16조(금품등의 수수 금지) 제2항, 「계약사무규정」 제84조(감독)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “중징계” 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

****. **.

감 사 ㉠㉠㉠